

ДОГОВОР № ____
на оказание оценочных услуг

г. зерноград

«__» _____ 202_ г.

Частнопрактикующий оценщик Бакаленко Ольга Михайловна, действующая на основании Уведомления о постановке на учет в налоговом органе № 585174301 от 13.01.2021 г., именуемая в дальнейшем «Оценщик», с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____ я, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (в дальнейшем Оценщик и Заказчик именуются «Стороны») в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Оценщик принимает на себя обязательства оказать оценочные услуги по определению рыночной стоимости имущества Заказчика в соответствии с Заданием на оценку (Приложение № 1 к Договору являющимся его неотъемлемой частью).

1.2. Оценщик обязуется произвести услуги по определению рыночной стоимости имущества и представить отчет об оценке в количестве 1 экземпляра, а Заказчик обязуется оплатить произведенные услуги в соответствии с условиями Договора.

1.3. Надлежащим исполнением Оценщиком своих обязанностей по настоящему Договору является составление в письменной форме на бумажном носителе и передача Заказчику отчета, составленного в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Оценщика по настоящему Договору составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Расчеты производятся Заказчиком в течение 7 календарных дней со дня подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Оценщиком в Договоре.

3. НЕЗАВИСИМОСТЬ ОЦЕНЩИКА

3.1. Оценщик свидетельствует, что он не является учредителем, собственником, акционером, страховщиком или должностным лицом Заказчика, заказчиком или физическим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

3.2. Оценщик гарантирует, что в отношении объекта оценки не имеет вещных или обязательственных прав вне настоящего Договора.

3.3. Оценщик свидетельствует, что размер оплаты его услуг по настоящему Договору не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

3.4. Заказчик гарантирует невмешательство в деятельность Оценщика по настоящему Договору, если оно может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.

3.5. Стороны свидетельствуют, что одна Сторона настоящего Договора не является учредителем, собственником, акционером, кредитором или должностным лицом другой Стороны настоящего Договора.

3.6. Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, и место нахождения этой организации: Ассоциация саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3.

3.7. Сведения об оценщике, который будет проводить оценку:
Бакаленко Ольга Михайловна.

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 038432-1 от 07.06.2024 г. по направлению оценочной деятельности "Оценка недвижимости", диплом о высшем профессиональном образовании БВС № 0946769, выдан 13.02.2010 г. Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция», диплом о профессиональной переподготовке ПП № 661291, выдан 30.11.2010 г. Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия» по программе «Оценка собственности»; является членом Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков». Оценщик включен в реестр за регистрационным номером 02082 29.07.2011 г.; обязательная гражданская ответственность Оценщика застрахована в СПАО «Ингосстрах», страховой полис № 433-589-116108/25 от «27» июня 2025 г. на срок до 30 июня 2026 г. на сумму 300 000, 00 рублей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять услугу и оплатить ее в соответствии со счетом Оценщика.

4.1.2. Обеспечить Оценщику беспрепятственное исполнение им всех обязательств по Договору.

4.1.3. Представить Оценщику имеющуюся в распоряжении и необходимую для проведения оценки информацию и документацию об объекте оценки. Оказывать Оценщику всемерное содействие в проведении оценки.

4.1.4. Направить Оценщику подписанный акт приемки-сдачи услуг или мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета.

4.1.5. Заказчик обязуется проверить отчет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. В случае выявления недостатков отчета Заказчик обязуется в течение этого же срока направить письменные возражения. В случае неполучения Оценщиком возражений в указанный срок отчет считается принятым и услуги подлежат оплате в полном размере.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору, не вмешиваясь в область компетенции Оценщика.

4.2.2. Требовать от Оценщика сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением работ по настоящему Договору, и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в период действия настоящего Договора и до момента, когда указанная информация станет общедоступной.

4.3. Оценщик обязуется:

4.3.1. Соблюдать при проведении работ по настоящему Договору требования, установленные в следующих документах:

– Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, актуальными на дату оценки;

– Федеральный закон «О саморегулирующих организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.;

– Общие стандарты оценки (федеральные стандарты оценки ФСО №№ I-VI, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200);

– Специальный стандарт оценки, определяющий дополнительные требования к порядку проведения оценки, в том числе для отдельных видов объектов оценки: ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования», утвержденный приказом МЭР РФ № 328 от 01.06.2015 г.;

До момента принятия специальных стандартов оценки, предусмотренных программой разработки федеральных стандартов оценки и внесения изменений в федеральные стандарты оценки, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 декабря 2020 г. N 884, приоритет имеют нормы общих стандартов оценки ФСО I - ФСО VI.

– иные нормативные акты по оценочной деятельности в РФ.

4.3.2. В соответствии со Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, предоставлять Заказчику информацию о требованиях законодательства РФ об оценочной деятельности, в том числе об обязанностях Оценщика, требованиях к Договору об оценке и отчету, а также о стандартах оценки Саморегулируемой организации.

4.3.3. До подписания настоящего Договора. Оценщик предоставил Заказчику информацию, указанную в подп. 4.3.1., 4.3.2 (вся вышеуказанная информация располагается на сайте саморегулируемой организации, членом которой является Оценщик: <http://www.nkso.ru>). По требованию Заказчика, предоставление информации осуществляется в письменной форме.

4.3.4. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки объекта оценки.

4.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе проведения оценки объекта оценки, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.3.6. Предоставлять Заказчику в установленный настоящим Договором срок отчет о рыночной стоимости объекта оценки.

4.3.7. Хранить копию отчета в течение 3 (трех) лет.

4.3.8. Самостоятельно получать информацию, необходимую для проведения оценки.

4.3.9. В случае получения мотивированных замечаний Заказчика по отчету устранять их в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения и представлять новую редакцию отчета в письменном виде.

4.3.10. Выполнять услуги по данному Договору в соответствии с целью оценки и в рамках предоставленной Заказчиком информации и документации на объект оценки.

4.3.11. При нарушении подп. 4.2.2 Договора возмещать Заказчику все убытки, которые тот понес в связи с раскрытием информации, связанной с Договором.

4.3.12. Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Оценщик в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность сведений.

4.4. Оценщик имеет право:

4.4.1. Применять самостоятельно подходы и методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки.

4.4.2. Требовать своевременной и надлежащей оплаты проведенных работ по настоящему Договору.

4.4.3. Требовать от Заказчика при проведении оценки объекта оценки обеспечения доступа к документации, необходимой для осуществления этой оценки.

4.4.4. Получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для осуществления данной оценки.

4.4.5. Запрашивать в устной и письменной форме у третьих лиц информацию, необходимую для проведения оценки объектов оценки, за исключением информации, являющейся государственной или коммерческой тайной.

4.4.6. Привлекать по мере необходимости на договорной основе к участию в проведении оценки объектов оценки иных оценщиков, экспертов и иных специалистов, организации и фирмы (в том числе юридические, аудиторские и другие), оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные.

4.5. Стороны обязуются соблюдать:

4.5.1. Коммерческую тайну настоящего Договора.

4.5.2. Конфиденциальность информации друг о друге.

4.5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

5. СРОКИ

5.1. Сроки действия настоящего Договора:

5.1.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

5.1.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами обязательств по нему, что подтверждается подписанным двусторонним актом приемки-сдачи услуг по настоящему Договору, скрепленным печатями (подписями) Сторон, после предъявления Оценщиком отчета об оценке.

5.2. Датой начала выполнения услуг по настоящему Договору считается дата оплаты Заказчиком оценочных услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора, а также получения запрошенных Оценщиком документов и информации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства.

6.2. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны.

6.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах с обязательством предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие из правоотношений Сторон по настоящему Договору или в связи с ним и (или) его толкованием, будут, по возможности, урегулированы Сторонами путем переговоров.

7.3. Заинтересованная сторона направляет другой стороне заказным письмом письменную претензию. Сторона, получившая претензию обязана ответить на неё в течение 10 рабочих дней.

7.4. При недостижении согласия споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд в соответствии с нормами действующего законодательства.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Отчет о стоимости объекта оценки составляется на дату _____ 202_ г. Данные, а также информация, документация и т.п. использованные в этом отчете, действительны в полном объеме только для указанных в настоящем Договоре объекта, цели, для установленной даты оценки.

9.2. Оценщик не несет ответственности за использование третьими лицами результатов услуг по настоящему Договору.

9.3. Несогласие Заказчика с результатами оценки и отказ в подписании акта приемки-сдачи услуг не может являться основанием для отказа в оплате услуг Оценщика.

9.4. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.

9.6. При изменении адресов, банковских и иных реквизитов Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга. Все дополнения, изменения и расторжение Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), с равной юридической силой каждого экземпляра.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Отчет не предоставляет каких-либо гарантий в отношении условий последующей реализации оцененного имущества.

10.2. Стороны согласовали, что документы, запрашиваемые Оценщиком в целях оказания услуг по настоящему Договору, должны быть предоставлены в виде заверенных копий, либо путем направления на электронную почту скан-копий документов. Передача писем, уведомлений и иной информации возможна нарочно, по факсимильной связи, посредством электронной почты.

10.3. В случае вступления в силу соответствующих российских нормативных актов, предписания которых противоречат условиям настоящего Договора, каждая из Сторон может потребовать от другой Стороны приведения условий настоящего Договора в соответствие с этими нормативными актами.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оценщик:

Заказчик:

**Частнопрактикующий оценщик
Бакаленко Ольга Михайловна**

ИНН 611106549444

Счет 40817810452100015276

в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк

К/сч. 30101810600000000602

БИК 046015602

Адрес: 347740, Ростовская область,

г. Зерноград, ул. Цветочная, д. 11, кв. 1

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Частнопрактикующий оценщик Бакаленко Ольга Михайловна, действующая на основании Уведомления о постановке на учет в налоговом органе № 585174301 от 13.01.2021 г., именуемая в дальнейшем «Оценщик», с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящее Задание на оценку в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основание проведения оценки	Договор № ____ от «__» ____ 202_ г.
Объект оценки	
Права на объекты оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки	Право собственности на объект оценки зарегистрировано за
Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки	Определение рыночной стоимости _____ для _____
Используемые документы:	
Балансовая стоимость	_____ рублей (инвентарная карта учета нефинансовых активов № _____ по состоянию на _____)
Ограничения (обременения) учитываемые при определении стоимости, оценке объектов оценки	По предоставленным Заказчиком документам - не зарегистрировано. В связи с отсутствием документально подтвержденных обременений в отношении объекта оценки оценка объекта проведена исходя из предположения об отсутствии таких обременений
Текущее использование	По назначению
Форма отчета	Письменная
Вид стоимости	Рыночная
Суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться определяемая стоимость	Определяемая стоимость объекта оценки выражается в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления без определения возможных границ и интервала, в которых может находиться эта стоимость.
Иные расчётные величины	Не рассчитывались
Сегмент рынка, к которому относится объект оценки	
Дата оценки	Оценка проводится на дату _____ г.
Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка	
• Исполнитель (Оценщик) не несет юридическую ответственность за достоверность представленных Заказчиком прав собственности на оцениваемый объект. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или правовых ограничений, кроме оговоренных в правоустанавливающих документах и указанных в отчете об	

оценке.

- Мнение Исполнителя (оценщика) относительно рыночной стоимости оцениваемого объекта действительно только на дату оценки.

- Исполнитель (Оценщик) не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.

- Осмотр объекта оценки проводится только для ознакомления с объектом оценки на местности, фотоматериалы в отчете не приводятся.

- Оценщиком не проводилась подробная техническая диагностика автотранспортного средства, а потому предполагается, что объект оценки имеет техническое состояние, аналогичное техническому состоянию объектам, представленным на рынке. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты оценки

- Ни Заказчик, ни Исполнитель (Оценщик) не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.

- Итоговая величина стоимости Объектов оценки, указанная в отчете, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с Объектами оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 (шести) месяцев.

- Отчет об оценке действителен только в полном объеме, любое использование отдельных частей отчета не отражает точку зрения Исполнителя (Оценщика).

- Заключение о рыночной стоимости действительно только для объекта в целом. Все промежуточные расчетные данные, полученные в процессе оценки, не обязательно отражают экономические отношения на сложившиеся рынке.

- Исполнитель (Оценщик) не может разглашать содержание отчета об оценке в целом или по частям без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

- От Исполнителя (Оценщика) не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.

- Исполнитель (Оценщик) не несет ответственности за решения, которые были приняты Заказчиком исходя из результатов оценки, также как и за последствия, которые возникли в связи с игнорированием результатов оценки.

- Иные допущения и ограничения могут быть установлены в процессе проведения оценки и указаны в Отчете

ПОДПИСИ СТОРОН:

Оценщик:

Заказчик:

_____/Бакаленко О.М./

_____/_____/